

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 48/2536

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

ผู้ร้องขัดทรัพย์

โจทก์

นายธนะ สงวนดีสกุล

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกรัชฎา

และทรัสต์ จำกัด กับพวก

จำเลย

นายธนะ สงวนดีสกุล ผู้ร้องขัดทรัพย์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 228, มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า ผู้ร้องฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับแล้วผู้ร้องจะฎีกาคำสั่งไม่ได้จึงไม่รับฎีกาของผู้ร้อง

ผู้ร้องเห็นว่า เมื่อศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งประการใดแล้วคู่ความที่ไม่พอใจก็ย่อม
ฎีกาคำสั่งนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 228 การที่ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และฎีกาของผู้ร้องเป็น
ปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ร้องเป็นผู้รับโอนหุ้นจากจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 6 รวมทั้ง
สิ้น 173,235 หุ้น ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ในคดีนี้ ผู้ร้องในฐานะผู้มีส่วนได้

เสีย จึงขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปล่อยหุ้นของผู้ร้องเสีย ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องขอทุเลาการบังคับว่า พิเคราะห์แล้วไม่มีเหตุที่จะให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 3)ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 5)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีไม่ใช่ว่าการขอทุเลาการบังคับแต่เป็นเรื่องเกี่ยวด้วยคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณา ซึ่งคู่ความยอมฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 228,247 จึงให้รับฎีกาผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว กรณีไม่ใช่ว่าการขอทุเลาการบังคับแต่เป็นเรื่องเกี่ยวด้วยคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณา ซึ่งคู่ความยอมฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 228,247 จึงให้รับฎีกาผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป

(อัมพร ทองประยูร-สกล เหมือนพะวงศ์-โสภณ จันทะระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ